

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3203/2532

อัยการ พัทลุง  
นาย ประดิษฐ์ ขาว คง  
นาย สันติ เสน บัตร กับพวก

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 154

ประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการกระทำผิดของจำเลย ไม่ได้ลงข้อความว่าจำเลยได้ใช้รถยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะชนแร่ตะกั่ว และไม่มีข้อความว่าพนักงานอัยการได้ร้องขอต่อศาลขอให้ริบรถยนต์ของกลาง จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 วรรคสองดังนั้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิมายื่นคำร้องขอคืนของกลางภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36

---

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 105, 108, 148, 154, 155ที่แก้ไขแล้ว ลงโทษฐานมีแร่ไว้ในครอบครองปรับคนละ 4,000 บาทฐานชนแร่ออกนอกท้องที่โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับคนละ 4,000 บาท รวมปรับจำเลยทั้งสองคนละ 8,000 บาท รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับคนละ 4,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางให้ริบ

ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อดัสนคันหมายเลขทะเบียน พท.20-0651 ที่ศาลพิพากษาให้ริบ จำเลยทั้งสองได้นำรถยนต์ของผู้ร้องไปกระทำความผิดคดีนี้โดยผู้ร้องมิได้ยินยอมรู้เห็นด้วย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2530 ผู้ร้องทราบว่ารถยนต์ของผู้ร้องถูกยึดเป็นของกลาง ผู้ร้องได้ไปยื่นคำขอรับรถยนต์คืนที่ทรัพยากรธรณีจังหวัดสงขลา แต่เจ้าพนักงานสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดสงขลาแจ้งว่าไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจที่จะคืนให้ได้ เมื่อศาลพิพากษาแล้วผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอคืนของกลาง ขอให้มีการส่งคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องมิได้ร้องขอเข้ามาในคดีก่อนมีคำพิพากษา คำร้องของผู้ร้องต้องห้ามตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 เพราะศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ทำให้ริบตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 ไม่กรณีไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 พิเคราะห์แล้วคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองมีแร่และขนแร่ตะกั่วโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 105, 108, 148, 154 และริบของกลางทั้งหมด ซึ่งมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นบทบัญญัติให้ริบของกลางในกรณีที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวแก่พระราชบัญญัติฉบับนี้ตามที่กำหนดไว้เป็นพิเศษแตกต่างไปจากการริบของกลางในคดีอาญาทั่ว ๆ ไปตามประมวลกฎหมายอาญา และศาลชั้นต้นก็ได้มีคำพิพากษาให้ริบของกลางตามที่โจทก์ขอแล้ว ส่วนการร้องขอคืนของกลางในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 148 เช่นคดีนี้ โดยปกติก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายดังกล่าวมาตรา 154 ด้วย เพราะความในวรรคท้ายของมาตรา 154 ห้ามมิให้นำมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.

2510 มาตรา 154 วรรคสอง บัญญัติว่า"ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบ  
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและเมื่อพนักงานอัยการได้ร้องขอต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้า  
หน้าที่ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีก่อนมีคำ  
พิพากษาของศาลชั้นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็น  
เจ้าของหรือไม่ก็ตาม" และได้ความว่า ในการประกาศหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการ  
การกระทำผิดในคดีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงประกาศหนังสือพิมพ์แต่เพียงข้อหาว่า  
จำเลยมีแร่ตะกั่วเกินกว่า 2 กิโลกรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  
โดยไม่ได้นำประกาศในข้อหาขนแร่ตะกั่ว และไม่มีข้อความว่าจำเลยทั้งสองได้ใช้  
รถยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะในการขน ทั้งไม่มีข้อความว่าพนักงานอัยการได้  
ร้องขอต่อศาล ขอให้สั่งริบรถยนต์ของกลางแต่อย่างใด ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุม  
ใหญ่เห็นว่า ข้อความตามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่อาจทำให้ผู้ร้อง  
หรือประชาชนทราบได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถยนต์ของกลางไว้และอยู่ในระหว่างคดีที่  
พนักงานอัยการโจทก์ได้ขอให้ริบ อันผู้ร้องหรือผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ของ  
กลาง จะมายื่นคำร้องขอคืนได้ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาประกาศของ  
พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขอให้ริบรถยนต์ของกลางในคดีนี้จึงไม่เป็นไปตาม  
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 154 วรรคสองของพระราชบัญญัติแร่ ฯ ดังนั้น ความ  
ในวรรคท้ายของมาตรา 154แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ ที่ห้ามมิให้นำมาตรา 36 แห่ง  
ประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ จึงจะนำมาใช้กับคดีนี้ไม่ได้ ผู้ร้องจึงมีสิทธิมายื่น  
คำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วได้ตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 และเมื่อปรากฏว่าผู้ร้องได้มายื่นคำร้องภายหลัง  
ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพียง 6 วันศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะสั่งให้ไต่สวนคำร้องของผู้  
ร้องต่อไปที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของผู้ร้องเสียนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของ  
ศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้น  
ดำเนินการไต่สวนและมีคำสั่งคำร้องของผู้ร้องต่อไปตามรูปคดี

(ภู่เกียรติ สุทธบูรระ-ศักดิ์ สนนงชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |